

1500747-68.2020.8.26.0358

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: CAROLINA CASTRO ANDRADE SILVA
Comarca: Mirassol
Foro: Foro de Mirassol
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida" (RHC 99.309/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/8/2018). (AgRg no HC 556.588/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

2ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500747-68.2020.8.26.0358 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500747-68.2020.8.26.0358

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2050100/2020 - DEL.POL.MIRASSOL, 6416697 - DEL.POL.MIRASSOL, 2585/19/413 - DEL.POL.MIRASSOL, 2050100 - DEL.POL.MIRASSOL, 2585/19/413 - DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE WILLIAN DE SOUZA ALVARENGA

Juiz de Direito: Dra. CAROLINA CASTRO ANDRADE

Vistos.

JORGE WILLIAN DE SOUZA ALVARENGA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, porque segundo a denúncia, desde data incerta, mas anterior ao dia 09 de setembro de 2019, por volta das 18h45min, no interior da residência situada na Rua Domingos Tedeschi, nº 1015, Jardim Santa Cláudia, neste Município e Comarca de Mirassol, o acusado possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) carabina calibre 22, marca CBC, número 126998, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida no dia 31 de março de 2021. O acusado foi devidamente citado e apresentou defesa preliminar. Houve a manutenção do recebimento da denúncia. Houve audiência de instrução e apresentação de memoriais pelo Ministério Público e pela Defesa do acusado.

É o relatório do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em primeiro lugar, transcrevo o tipo penal indicado na denúncia. Diz o artigo 12 da Lei nº 10.826/03: "Art. 12- Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa". A materialidade do crime restou comprovada pelo Termo de Depoimento (fls.28, 29), pelo termo de declarações (fls.26, 27), pelo Boletim de Ocorrência (fls.03/06), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls.07/08), pelo laudo pericial (fls.13/14, 15/17, 21/22, 23/25), pelo Relatório da Autoridade Policial (fls.120/122), bem como pela prova oral produzida.

Passo à análise da autoria.

O policial militar DANIEL HENRIQUE falou na fase policial que "na data dos fatos receberam notícia de desinteligência no endereço supra citado, e deslocaram até o local para averiguação. Pelo local, encontraram Jorge Willian sentado em uma cadeira defronte a sua residência, na ocasião realizaram abordagem e questionaram sobre a existência de algo ilícito dentro de sua residência e imediatamente ele informou existir no fundo de sua casa, debaixo de uma sela de cavalo uma arma de fogo, a qual foi localizada e apreendida naquele dia. Informa que também no local dos fatos, estava a Sra. Aline Cristina que informou a equipe policial que teria sofrido ameaças do Sr. Nilton Carlos, que portava uma faca e estava sendo ameaçada por uma pendência financeira existente a cerca de dois meses. Que indagado, O Sr. Nilton confirmou que o objeto estava em seu veículo, o qual foi encontrado após buscar veicular e também apreendido. Diante do exposto, as partes foram conduzidas até esta unidade para deliberação da autoridade de plantão". Em Juízo não foi ouvido.

O policial militar DANIEL LOPES GOMES afirmou que ao chegarem ao local para atender a ocorrência de desentendimento entre vizinhos, o acusado havia apresentado uma arma de fogo antes da chegada dos policiais e, assim que soube do acionamento, levou a arma de fogo de volta para a residência. Ao ser indagado, ele admitiu que a arma estava na casa, apontando que estava escondida debaixo de uma sela de cavalo. Não há documento ou vídeo que comprovem a autorização para entrada no domicílio. O réu JORGE não foi ouvido na fase policial. Em Juízo disse que tinha a carabina em casa, mas não autorizou a entrada em sua casa e não estava envolvido na briga dos vizinhos.

Cabe observar que é lícito o ingresso em domicílio mediante autorização do morador ou, mesmo sem mandado judicial, se houver fundados indícios da existência de flagrante delito (art. 5º, XI, da Constituição e art. 240 do CPP). Como a posse de arma de fogo, é crime permanente, sua consumação se prolonga no tempo, de modo que o agente se encontrará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 303 do CPC). Logo, no caso, considerando que, durante o desentendimento entre os vizinhos, o acusado fez menção à arma de fogo que se encontrava em sua residência, havia fundados indícios da situação de flagrante delito, o que autorizava o ingresso em domicílio mesmo sem expresso consentimento do morador, inexistindo, assim, ilicitude ou abuso apto a acarretar a ilicitude das provas obtidas:

1. Durante a realização de diligência verificar a existência de indícios de crime após o recebimento de notícia anônima circunstanciada, a guarnição policial se deslocou até o local dos fatos. O agravante, por sua vez, ao avistar a viatura policial empreendeu fuga, no que foi seguido pelos policiais até que adentrou à residência. Diante da fundada suspeita da prática de crime, os milicianos adentraram à residência e lograram apreender significativa quantidade de entorpecente.

2. "Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida" (RHC 99.309/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,

QUINTA TURMA, DJe 10/8/2018). (AgRg no HC 556.588/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

III - A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Precedentes.

IV - No caso dos autos, a entrada dos policiais não decorreu de mera "atitude suspeita" dos pacientes, porquanto, conforme consignado pelo eg. Tribunal a quo, os milicianos "realizavam patrulhamento de rotina" quando "os dois adolescentes, ao verem a viatura policial, correram para dentro do lote" e "diante da atitude suspeita, entraram no lote" (fl. 278), eventos por si só suficientes para configurar as "fundadas razões" para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Não obstante, soma-se a essa circunstância o fato de ter havido autorização para o ingresso na residência, visto que "a irmã de um dos adolescentes autorizou a entrada dos policiais na casa" (fl. 280). Habeas corpus não conhecido. (HC 540.714/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Os depoimentos do policial militar inquirido sob o crivo do contraditório e a própria confissão fazem prova segura, tornando imperioso um decreto condenatório em desfavor do réu.

Isso porque, na data dos fatos, os policiais em verificação ao local se dirigiram a residência do acusado e encontraram sob uma sela de cavalo uma arma de fogo sem autorização.

Acrescenta-se que não há qualquer motivo para se duvidar dos relatos dos policiais, que foram coerentes e uníssonos em todas as fases do procedimento, não tendo eles quaisquer razões para incriminar injustamente o réu.

Não há que se falar em insignificância da conduta, pois a peça estava apta a causar danos, conforme laudo pericial de fls. 23/25, que concluiu que "A arma podia ter sido eficazmente utilizada na realização de disparos e para a prática, conforme verificado em testes e ensaios experimentais aqui realizados".

Deste modo, restou devidamente caracterizado que o acusado mantinha em sua residência uma arma de fogo, conforme relato dos policiais que realizaram a diligência.

Diante do exposto, considero o réu como incurso nas penas do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, lembrando que a pena mínima nesse caso é de 01 (um) ano de detenção e o pagamento de 10 dias multa.

Formada a culpa, passo à análise da pena.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal na primeira fase da individualização da pena verifico que o réu possui anotações (fls.184/187), assim aumento a pena em 1/6 para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e o pagamento de 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase compenso a confissão (Súmula 545 do STJ) com a agravante da reincidência (fls. 185 - Processo 0001076-96.2016.8.26.0358), razão pela qual a pena não se altera.

Na terceira fase nada há que ser analisado, razão pela qual torno a pena acima a pena definitiva.

De acordo com a alínea "c" do §2º do artigo 33 do Código Penal, o regime será inicialmente o semiaberto, pois o réu possui maus antecedentes, além da reincidência.

Cada dia multa deverá ser calculado no mínimo legal (um trigésimo do valor do salário mínimo vigente), diante da ausência de elementos quanto à situação econômica do réu, e o valor deverá ser corrigido no momento da execução.

Verifico que, de acordo com o artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é medida

insuficiente, uma vez que, sua conduta social evidencia a inclinação deste para a delinquência, devendo a prática criminosa ser punida com maior severidade, tendo em vista os objetivos ressocializador e punitivo da pena.

Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não haver instrução e pedido a respeito de eventuais danos sofridos. A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 691).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal. Assim, CONDENO o réu JORGE WILLIAN DE SOUZA ALVARENGA, como incurso no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, a cumprir pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e o pagamento de 11 (doze) dias multa, em regime inicial semiaberto. As penas pecuniárias deverão ser atualizadas pelos índices de correção monetária no momento da execução, nos termos do artigo 49, § 2º do Código Penal.

Verifico que já foi determinada a destruição das munições apreendidas (fls.147/148). Cumpra-se.

Custas "ex lege". Ao(s) defensor(es) nomeado(s) arbitro honorários nos termos do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil – SP em vigor. Expeça(m)-se certidão(ões) em momento oportuno.

P.I.C. Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Mirassol, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA